

บทที่ ๗

คดียกฟ้องเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตามข้อ ๑๒ (๕) ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๓๗ (๖) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำที่มีลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่ ส่วนลักษณะของการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ ที่ กล. (ว) ๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ นั้น เป็นเพียงตัวอย่างของรูปแบบพฤติกรรมเบื้องต้นที่พบเห็นบ่อยครั้งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รับใบอนุญาตฟังได้ว่า เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีหรือมีผลทำให้ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด แม้กรณีจะไม่ตรงตามที่ระบุในหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น ก็ย่อมเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

การสั่งลงโทษทางปกครองอันเป็นโทษที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล จะกระทำได้อต่อเมื่อมีบทกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน เมื่อมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๙) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่จะสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตได้ไว้อย่างชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ออกข้อบังคับและประกาศเพื่อกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตที่ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม โดยที่ตามหลักกฎหมายปกครององค์กรที่มีอำนาจอนุญาตย่อมมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตหรือกำหนดให้การอนุญาตมีผลหรือสิ้นผลในช่วงระยะเวลาใดด้วย ซึ่งการห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์



ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีลักษณะเป็นการลงโทษเกี่ยวกับการมีผลหรือสิ้นผลของใบอนุญาตภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอันอยู่ในขอบเขตขององค์กรผู้มีอำนาจอนุญาตอยู่แล้ว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะกำหนดมาตรการห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ พ. ตำแหน่งผู้จัดการหน่วยซื้อขายหลักทรัพย์ มีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ให้แก่ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ พ. โดยได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของคณะกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่วินิจฉัยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ช. จำกัด (มหาชน) (CWT) ให้กับลูกค้ารวม ๔ ราย ในลักษณะไม่เหมาะสม โดยเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีหรืออาจมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ CWT เปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงตามสภาพปกติของตลาด (False Market) อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๓๗ (๖) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และหนังสือเวียน ที่ กล. (ว) ๘/๒๕๔๗ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๑๓ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา ๓ เดือน และให้ปรับเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มเป็นเวลาอีก ๕ เดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติยืนตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ CWT ให้กับลูกค้ารวม ๔ ราย โดยเคาะซื้อด้วยปริมาณที่มากกว่าคำสั่งเสนอขาย (offer) ที่มีอยู่ เพื่อให้มีปริมาณคงเหลือเปลี่ยนเป็นคำสั่งเสนอซื้อ (Best bid) ในราคาที่สูงขึ้น ทอยส่งคำสั่งเคาะซื้อด้วยปริมาณน้อยในราคาเดียวกันต่อเนื่องหลายครั้ง ทั้งที่สามารถเคาะซื้อในคราวเดียวได้ และส่งคำสั่งเพื่อให้เกิดการจับคู่ซื้อขายกันเองภายในกลุ่มลูกค้า ทั้งที่ทราบว่าลูกค้าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่า การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องตรงตามปริมาณการซื้อขายที่แท้จริง และอาจมีหรือมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อ ๑๒ (๕)^๑ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๓๗ (๖)^๒ ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทั้งนี้ แม้ว่าคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีจะไม่ตรงตามลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมตามหนังสือ

^๑ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่รู้หรือควรรู้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

ข้อ ๓๗ ห้ามสมาชิกกระทำการดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ทำการเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้า หรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเองที่อาจมีหรือมีผลทำให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ยกเว้นสมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ทำให้บุคคลทั่วไปสำคัญผิดในราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นหรือไม่เป็นการอำพรางบุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ กล. (ว) ๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ ก็ตาม เพราะในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามข้อ ๑๒ (๕) ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ ประกอบกับข้อ ๓๗ (๖) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ว่าเข้าข่ายการกระทำที่มีลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่ ส่วนลักษณะของการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบที่พบบ่อยครั้งเท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รับใบอนุญาตว่า เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีหรือมีผลทำให้ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ ย่อมเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นแล้ว

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๙) และ (๑๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างเป็นฐานอำนาจในการออกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วอาศัยข้อ ๘ วรรคสอง^๔ ของข้อบังคับดังกล่าว ออกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกำหนดโทษในกรณีที่เจ้าหน้าที่

^๓ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๗๐ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายควบคุมดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์และการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) เวลาทำการประจำวันและวันหยุดทำการสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

^๔ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตลอดจนการลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ไว้ในข้อ ๑๓^๕ แล้วจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๙) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มิได้ให้อำนาจเป็นการเฉพาะแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่จะสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสั่งลงโทษทางปกครองอันเป็นโทษที่กระทบต่อทรัพย์สินของผู้รับคำสั่งซึ่งมีลักษณะเป็นการลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตที่ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อมีบทกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน เมื่อกรณีนี้ไม่มีกฎหมายให้อำนาจเอาไว้อย่างชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์จึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๙) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อบังคับและประกาศเพื่อกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดโทษปรับเป็นเงินตามข้อ ๑๓ (๒) ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะเป็นโทษทางปกครองกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยตรง อันมิใช่เป็นเรื่องของมาตรการบังคับทางปกครองตามนัยมาตรา ๕๘^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะใช้

^๕ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกผู้ใดกระทำความหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ บุคคลนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| ขลข | ขลข |
| (๒) ปรับเป็นเงิน | |
| ขลข | ขลข |
| (๕) ห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด | |
| ขลข | ขลข |

^๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำการ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
 - (๒) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน
- เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองจำนวนเท่าใดสำหรับในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองให้กระทำหรือละเว้นกระทำการก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน



เพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนการสั่งห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน และวรรคสอง บัญญัติว่า การขอรับอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งตามหลักกฎหมายปกครอง องค์กรที่มีอำนาจอนุญาตย่อมมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตหรือกำหนดให้การอนุญาตมีผลหรือสิ้นผลในช่วงระยะเวลาใดด้วย ซึ่งการห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีลักษณะเป็นการลงโทษเกี่ยวกับการมีผลหรือสิ้นผลของใบอนุญาตภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอันอยู่ในขอบเขตขององค์กรผู้ให้อำนาจอนุญาตอยู่แล้ว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะกำหนดมาตรการห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันมีลักษณะเป็นการกำหนดให้การอนุญาตไม่มีผลเป็นการชั่วคราวแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ได้ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ปรับเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๖๑)

ในการพิจารณาเพื่อใช้อำนาจทางปกครอง กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองจะใช้ในการพิจารณาย่อมต้องเป็นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาใช้อำนาจ มิใช่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคำขอ เพราะการยื่นคำขอเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิของบุคคลเท่านั้น แต่การที่ผู้ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิที่ร้องขอนั้นหรือไม่ อย่างไร ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะพิจารณาโดยยึดถือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการพิจารณานั้น ส่วนในกรณีที่ฝ่ายปกครองพิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในเรื่องนั้นใหม่ ฝ่ายปกครองในฐานะผู้รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายก็มีอำนาจที่จะชะลอหรือระงับการพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาคำขอนั้นเป็นไปตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองเห็นสมควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ เพียงแต่การใช้ดุลพินิจให้ชะลอหรือระงับการพิจารณาไว้ก่อนนั้น ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลด้วย โดยหากการชะลอหรือระงับการพิจารณาคำขอได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ยื่นคำขอ ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางปกครองแยกต่างหากอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น ถึงแม้ในขณะที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อหลักในการพิจารณาใช้อำนาจทางปกครองต้องถือตามกฎหมาย



ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ทำการพิจารณาคำขอ กรณีจึงไม่ผูกพันให้เจ้าหน้าที่จำต้องพิจารณาคำขอดังกล่าวให้เสร็จสิ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการยื่นคำขอแต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ได้ชะลอหรือระงับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขขึ้นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษและไฟฟ้า ได้ยื่นคำขออนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI) เพื่อให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ แต่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ขึ้นใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI) ทำให้หลักเกณฑ์เดิมสิ้นสุดลงทันที สำนักงานฯ จึงต้องระงับการรับคำขอรับการส่งเสริมฯ (STI) ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติไม่รับพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๔๙ฯ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับคำขอของผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)



มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติอีกกรณีละ ๑ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี หากผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่เหมาะสม จึงได้มีการประชุมและมีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้ปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ใหม่ ซึ่งในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI) ตามมติดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๔๘ฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๔๗ฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีรับการรับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของผู้ฟ้องคดี และต่อมาคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีมติไม่รับพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแล้วในระหว่างที่ประกาศฉบับเดิมยังมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพื่อใช้อำนาจทางปกครองนั้น มีหลักอยู่ว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองจะใช้ในการพิจารณาย่อมต้องเป็นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาใช้อำนาจ มิใช่จะถือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคำขอ ทั้งนี้ เพราะการยื่นคำขอเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิของบุคคลเท่านั้น แต่การที่ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิที่ร้องขอนั้นหรือไม่ อย่างไร นั้น ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะพิจารณาโดยยึดถือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการพิจารณา ส่วนในกรณีที่ฝ่ายปกครองพิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในเรื่องนั้นใหม่ ฝ่ายปกครองในฐานะผู้รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายก็มีอำนาจที่จะชะลอหรือระงับการพิจารณาเพื่อให้การพิจารณาความประสงค์ที่ได้ยื่นคำขอนั้นเป็นไปตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองเห็นสมควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ได้ เพียงแต่การใช้ดุลพินิจให้ชะลอหรือระงับการพิจารณาไว้ก่อนนั้น ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลด้วย ดังนั้น เมื่อการยื่นคำขอของผู้ฟ้องคดีได้กระทำในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านของหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ถึงแม้ในขณะที่ยื่นคำขอจะมีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ คือ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๔๗ฯ ก็ตาม แต่เมื่อหลักในการพิจารณาใช้อำนาจทางปกครองต้องถือตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ทำการพิจารณาคำขอ กรณีจึงไม่ผูกพันให้



ผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จสิ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในขณะที่มีการยื่นคำขอแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชะลอหรือระงับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๖/๒๕๔๗ฯ โดยได้คำนึงถึงการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๖๑)

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

การพิจารณาว่าหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากหน้าที่ที่หน่วยงานทางปกครองต้องบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคดังกล่าวในเมื่อเกิดเหตุชำรุดบกพร่องในประการที่น่าจะเกิดอันตราย โดยไม่ถึงขนาดที่จะต้องเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องในสิ่งสาธารณูปโภคนั้น ๆ ก่อน และหากฟังว่าหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคดังกล่าวแล้ว ย่อมต้องมีหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุชำรุดบกพร่องของสิ่งสาธารณูปโภคนั้นไม่ว่าจะเกิดบริเวณใดก็ตามด้วย



ดังนั้น กรณีที่กรุงเทพมหานครได้ทราบถึงความชำรุดของทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบคลองตั้งแต่ก่อนที่จะมีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แต่กลับใช้วิธีการซ่อมแซมโดยใช้ไม้ปิดไว้อันมีลักษณะเป็นการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เพียงชั่วคราวมาโดยตลอด และแม้ภายหลังจากทราบถึงเหตุดังกล่าวแล้วจะได้มีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเท้าพิพาท แต่เมื่อล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าว ก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขซ่อมแซมทางเดินเท้าพิพาทแต่อย่างใด กรณีจึงฟังได้ว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบคลองตามที่มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจุดที่ชำรุดบกพร่องกับจุดที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจะเป็นจุดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของทางเดินเท้าดังกล่าวตลอดทั้งสายอยู่ในอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาของกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเส้นทางเลียบคลองแสนแสบบริเวณหลังโรงแรมมารี เอเทรียม ซึ่งผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. ซึ่งเป็นอาของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวใช้ในการสัญจรไปมา โดยผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยให้ทางเดินเท้าข้างต้นชำรุดแตกหักเป็นแนวยาวประมาณ ๒ เมตร ถึง ๓ เมตร เป็นเหตุให้นางสาว น. พลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิต ซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ทางเดินเท้าที่พิพาทได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการซ่อมแซมทางเดินเท้าจุดที่ชำรุดแตกหักให้มีสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมเพียงเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างหรือซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง (๖)^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดการในเขตกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ กรณีจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงตามกฎหมายในการดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบบริเวณพิพาทหลังโรงแรมอมารี เอเทรียม ที่เกิดการชำรุดหักพังตามฟ้องดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงรักษาทางเดินสาธารณะที่พิพาทหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องบำรุงรักษาทางเดินสาธารณะดังกล่าวในเมื่อเกิดเหตุชำรุดบกพร่องในประการที่น่าจะเกิดอันตราย โดยไม่ถึงขนาดที่จะต้องเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องในสิ่งสาธารณูปโภคนั้น ๆ ก่อน และหากฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษาทางเดินเท้าดังกล่าวแล้ว ย่อมต้องมีหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุชำรุดบกพร่องของทางเดินเท้าตลอดทั้งสายไม่ว่าจะเกิดบริเวณใดก็ตามด้วย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบถึงความชำรุดของทางเดินเลียบริมคลองแสนแสบบริเวณพิพาทตั้งแต่วันที่นางสาว น. จะประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต แต่ได้ใช้วิธีการซ่อมแซมโดยใช้ไม้ปิดไว้อันมีลักษณะเป็นการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เพียงชั่วคราวเสมอมาโดยอ้างเหตุขัดข้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการซ่อมแซมระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งภายหลังเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีการซ่อมแซมทางเดินเท้าที่พิพาทในลักษณะชั่วคราวเช่นเคยโดยการนำไม้กระดานวางพาดยึดติดกับโครงเหล็ก จึงเห็นได้ว่า การซ่อมแซมด้วยวิธีการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเพียงการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้สัญจรไปมาสามารถใช้สอยเป็นทางเดินได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปซึ่งเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่า นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏต่อมาว่า ภายหลังเกิดเหตุพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีได้เริ่มมีการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่เมื่อจนกระทั่งถึงขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การคดีนี้ การซ่อมแซมทางเดินเลียบริมคลองยังอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการ

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ



จ้างเหมางานโครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นระยะเวลาการดำเนินการประมาณ ๑ ปี โดยในระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมา และสภาพที่ได้ซ่อมแซมไว้ชั่วคราวยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับในคำให้การเพิ่มเติมว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดิน ซึ่งเป็นการยากที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถทราบถึงเหตุดังกล่าวเพื่อมาซ่อมแซมได้ในทันที อันแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาว อีกทั้ง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าในปัจจุบันได้มีการทำสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรง ยังคงอยู่ในสภาพชำรุด โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ จึงรับฟังได้ว่า ขณะล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการแก้ไขซ่อมแซมทางเดินเท้าพิพาท กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาทตามที่มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบบริเวณหลังโรงแรมอมารี เอเทรียม ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตามแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน ตามที่กำหนดในแผน โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางรถจักรยานเลียบริมคลองแสนแสบตามแผน หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นจะต้องเปิดทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมทางเดินเท้าดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้สัญจร พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการดำเนินงานทั้งสองส่วนต่อศาลทุก ๖ เดือน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๖/๒๕๖๐)

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาวิมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) แล้วคณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาชีววัตถุใหม่ได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๓ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งยังมีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงจะดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๓ หากผลไม่ผ่านแล้วก็จะยอมให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิกถอนตำรับยา และต่อมายังได้มีหนังสือขอให้พิจารณาโดยช่องทางเร่งด่วน เพื่อให้ขอผ่อนผันส่งงานวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๓ ในภายหลัง กรณียอมแสดงให้เห็นว่า สรรพคุณของยาที่ผู้ฟ้องคดีขอขึ้นทะเบียนยังเป็นที่สงสัย ดังนั้น การที่คณะกรรมการยามีความเห็นว่า ยาตามคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๓/๒๕๖๑ หน้า ๓๑๑-๓๑๔

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

โครงการรักษาโรคเบาหวานน้ำเหลืองด้วยวิธีภูษาบำบัดและชันชะเหาะ มีลักษณะเป็นโครงการบริการทางวิชาการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการวิจัยและการให้บริการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคเบาหวานน้ำเหลือง จึงมิใช่โครงการในลักษณะถาวรหรือต่อเนื่องผูกพันการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ เพราะต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียจากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยของชีวิตของผู้เข้ารับการรักษา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การรักษาโรคเบาหวานน้ำเหลืองด้วยวิธีภูษาบำบัดและชันชะเหาะมีผลกระทบทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ประกอบกับวิธีการรักษาไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานทางการแพทย์จากแพทยสภา นอกจากนี้ การรักษาโรคเบาหวานน้ำเหลืองยังมีวิธีอื่นอีกหลายวิธี การยกเลิกการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวจึงมิได้เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล หรือเป็นการขัดแย้งต่อหลักการจัดทำบริการสาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น การที่คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศยุบเลิกโครงการดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของการจัดทำบริการสาธารณะที่จะต้องจัดทำให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อประชาชนผู้รับบริการสาธารณะแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียี่สิบแปดรายเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ำเหลือง ซึ่งได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการรักษาโรคเบาหวานน้ำเหลืองด้วยวิธีภูษาบำบัดและชันชะเหาะ ต่อมา คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศยุบเลิกโครงการรักษาโรคเบาหวานน้ำเหลืองด้วยวิธีภูษาบำบัดและชันชะเหาะ โดยระบุว่าเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลของการยุบเลิกโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบแปด



และผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ำเหลืองอีกประมาณ ๒,๐๐๐ คน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีสุขภาพบำบัดและชันชะเนาะได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปดเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ยุบเลิกโครงการรักษาโรคเบาหวานน้ำเหลืองด้วยวิธีสุขภาพบำบัดและชันชะเนาะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๑๐ วรรคสี่^๑ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกับข้อ ๕^๓ และข้อ ๑๓^๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นได้ว่า กฎหมายได้กำหนดให้คณะมีหน้าที่จัดการศึกษา ทำการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

คณะ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ทำการวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๗ ในแต่ละคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้มีคณบดีหรือผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีหรือผู้อำนวยการมอบหมายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓-๔} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ส่วนงาน” หมายถึง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายถึง รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้กำกับดูแลวิทยาเขต คณะบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

“คณะกรรมการประจำส่วนงาน” หมายถึง คณะกรรมการประจำวิทยาเขต คณะบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ และคณะกรรมการประจำส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

“รายได้ส่วนงาน” หมายถึง รายได้มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส่วนงานจัดเก็บและบริหารจัดการ

“การบริการวิชาการ” หมายถึง

(๑) การรับจ้างทำวิจัย ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทำรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

(๒) การให้บริการ ได้แก่ การบริการสุขภาพ การเป็นที่ปรึกษา การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ดำเนินการในการวิเคราะห์ออกแบบ วางระบบ ควบคุมงาน สอน/ฝึกอบรมบุคลากร ผลิตวัสดุทุกประเภท และการจัดประชุมวิชาการ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นผู้กำหนดอัตราค่าบริการวิชาการ บริการสุขภาพ บริการทำวิจัย และค่าการบริการอื่นที่ส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการ โดยทำเป็นประกาศของส่วนงาน และแจ้งอธิการบดีเพื่อทราบ

